

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1288/2536

นาย เพ็ญ นิสสัยพันธ์
นาย สัมฤทธิ์ คุ่มทรัพย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 7, มาตรา 9, มาตรา 53
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา ข้อ 44, มาตรา ข้อ 54

แม้ พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 จะบัญญัติให้
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดประกอบด้วยข้าราชการผู้ดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ เป็นกรรมการ โดยมีได้ระบุคำว่าหรือ "ผู้แทน" ไว้ก็ตาม แต่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 เรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติให้ข้าราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ได้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวจึงมอบหมาย
ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งอื่นประชุมแทนได้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ
ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเช่าที่ดินจากนายสายัณห์ รัตมีเพื่อทำนา ต่อมานาย
สายัณห์ขายที่นาดังกล่าวให้นายสัมฤทธิ์คุ่มทรัพย์ ในราคา 100,000 บาท คณะ
กรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดชลบุรีได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ร้องซื้อ
ที่นาพิพาทตามราคาตลาดเป็นเงิน 104,000 บาท ผู้ร้องแจ้งนายสัมฤทธิ์ให้ปฏิบัติ

ตามคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดแล้ว แต่นายสัมฤทธิ์เพิกเฉย ขอบังคับให้นายสัมฤทธิ์โอน
ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3488 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ 25 ไร่
3 งาน 88 ตารางวา ในราคา 104,000 บาท พร้อมทั้งส่งมอบโฉนดดังกล่าวให้ผู้ร้อง
และรับเงินจำนวนดังกล่าวไปหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการ
แสดงเจตนาและให้นายสัมฤทธิ์ออกค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมรวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ด้วย

นายสัมฤทธิ์ คัมทรัพย์ ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านซื้อที่นาพิพาทมาจากนาย
สายัณห์ รัตมี ด้วยความสุจริต ในราคา 300,000 บาท และมีการแจ้งการขายถึงผู้ร้อง
แล้ว การประชุมของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2/2530 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2530 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีผู้ซึ่งไม่ได้
เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
มาตรา 7(2) เข้าไปเป็นประธานการประชุมและเข้าร่วมประชุม ขอให้พิพากษาหรือมี
คำสั่งให้ผู้ร้องซื้อที่นาพิพาทคืนจากผู้คัดค้านในราคา 300,000 บาท ซึ่งเป็นราคา
ตลาดในขณะนั้น ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ทราบคำพิพากษาหรือคำสั่ง มิ
ฉะนั้นถือว่าผู้ร้องสละสิทธิที่จะซื้อที่นาพิพาทคืน โดยให้ผู้ร้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม
ค่าอากรในการโอนรวมทั้งค่าภาษีต่าง ๆ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้คัดค้านทำนิติกรรมโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3488
ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ในราคา
104,000 บาท แก่ผู้ร้อง หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการ
แสดงเจตนาแทน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำนิติกรรมโอนขาย ให้
ออกชำระคนละกึ่งหนึ่ง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังยุดีว่านายสายัณห์ รัศมี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนาพิพาทให้ผู้ร้องเช่าทำนา มีกำหนดระยะเวลา 12 ปี ในระหว่างสัญญาเช่ายังมีผลบังคับนายสายัณห์ขายที่ดินนาพิพาทให้ผู้คัดค้านโดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 53 นายสายัณห์จดทะเบียนโอนขายให้ผู้คัดค้านไปในราคา 100,000 บาท แต่ผู้คัดค้านจะขายที่ดินนาพิพาทให้ผู้ร้องในราคา 300,000 บาท คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางหัก มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ผู้คัดค้านขายที่ดินนาพิพาทแก่ผู้ร้องในราคา 100,000 บาท ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำวินิจฉัยและมีติดังกล่าว คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดชลบุรีโดยมี นายอุทัย มั่นถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน นายสาโรจน์สลลศิริ นางฐานะ แก้วเกษม และนายปราโมทย์ นพศิริแทนที่ดินจังหวัดชลบุรี เกษตรจังหวัดชลบุรี และอัยการจังหวัดชลบุรีตามลำดับพร้อมกรรมการอื่นอีก 9 นาย มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ผู้คัดค้านขายที่ดินนาพิพาทให้ผู้ร้องในราคา 104,000 บาท

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านมีว่าการประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2530 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2530 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในข้อนี้ผู้คัดค้านฎีกาว่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 7(2) ระบุแจ้งชัดว่า บุคคลใดบ้างที่เป็นคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิได้มีข้อความให้อำนาจบุคคลอื่นทำการแทนได้ดังมาตรา 9 ทั้งนี้เพราะกฎหมายประสงค์ให้บุคคล

ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมวินิจฉัย
อุทธรณ์ การที่นายอุทัย มั่นถาวร นายสาโรจน์ สลิลศิริ นางฐานะ แก้วเกษมและนาย
ปราโมทย์ นพศิริ ซึ่งมีใช้คณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าประชุม
วินิจฉัยและลงมติร่วมกับคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคนอื่น จึง
เป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลให้ผู้คัดค้านต้องปฏิบัติตาม พิศุทธ
แล้วพระราชบัญญัติ การเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 7 บัญญัติว่า
"ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ให้มี คชก. จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ...ฯลฯ
(2) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดและ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้เช่าประจำจังหวัดสี่คน และผู้แทนผู้ให้เช่าประจำ
จังหวัดสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ...ฯลฯ" และประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 เรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนของการจัด
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ข้อ 44 วรรคสอง บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้ดำรง
ตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้
ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่น
เดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ" และวรรคสามบัญญัติว่า "ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทำหน้าที่กรรมการ หรือมีอำนาจและ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติ
ราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี" ซึ่งข้อ 54 ให้นำความในข้อ 44 มาใช้แก่ผู้รักษาร
าชการแทน และผู้ทำการแทน ในส่วนของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค หมวดจังหวัดด้วย เห็นว่าตามบทบัญญัติของกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวแม้
พระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 7 จะระบุว่าบุคคล
ใดเป็นกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อการเกษตรไว้ โดยมีได้ระบุคำว่า หรือ"ผู้แทน" ไว้ดัง

เช่นมาตรา 9 ก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการระบุตำแหน่งของผู้ที่จะเป็นประธานและกรรมการไว้ กรณีจึงต้องนำประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 เรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้อ 44 วรรคสอง วรรคสาม และข้อ 54 ดังกล่าวมาใช้บังคับได้ซึ่งตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2530 เอกสารหมายเลข 4 ระบุว่านายอุทัย มั่นถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสาโรจน์ สลิลศิริ เจ้าพนักงานที่ดิน 4 แทนที่ดินจังหวัดชลบุรี นางฐานะ แก้วเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6 แทนเกษตรจังหวัดชลบุรี นายปราโมทย์ นพศิริรองอัยการจังหวัดชลบุรี แทนอัยการจังหวัดชลบุรีจึงเป็นการแสดงว่ากรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมาประชุมแทนอันถือได้ว่าเป็นการทำการแทนนั่นเอง ผู้ที่ทำการแทนจึงมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับตัวผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่ทำการแทน ฉะนั้นการประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดชลบุรีครั้งที่ 2/2530 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2530จึงชอบด้วยกฎหมาย"

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ